

1502738-75.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... e 500 (quinhentos) dias-multa, para o trafico, e em 3 meses de detenção, para o crime atribuir-se falsa identidade.

Na segunda fase: presente a agravante da reincidência específica, conforme fls.65 (processo nº. 1502294-76.2020.8.26.0542, condenação por tráfico privilegiado trânsito em julgado 14/06/2021), motivo pelo qual agravo a pena em 1/5, fixando-a em 06 anos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502738-75.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502738-75.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAC WILLIANS ROSA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

ISAC WILLIANS ROSA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e MAKSON VICTOR FERREIRA DA PAIXÃO, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 307 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, porque, ao que consta, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 11h00min, na Rua Manoel Cabral Sobrinho, 01, Viela , Cidade Ariston Carapicuíba, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 23 porções de Maconha, 38 porções de Cocaína e 68 e porções de Cocaína, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda consta que, logo após e na Delegacia de Polícia, MAKSON VICTOR FERREIRA DA PAIXÃO, atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio.

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2021 (fl.113), sobrevivendo citação e resposta escrita apenas do acusado Makson, determinando-se o desmembramento do feito em relação ao acusado Isac, com produção antecipada de provas, com a concordância da Defensoria Pública.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, sem aplicação do redutor, com fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.122/124.

Igualmente a prova da autoria.

Nesta solenidade, MAKSON admitiu apenas o crime do artigo 307 do Código penal.

Negou, no entanto, que estivesse com a droga, atribuindo o tráfico ao corréu Isac.

Disse que estava passando pelo local, quando foi abordado pela polícia, mas era Isac quem estava com a sacola com os entorpecentes.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que em apuração a denúncia anônima de tráfico de drogas, foram até o local sendo informada as características dos indivíduos que estavam no local naquele momento de longe avistaram os acusados em atitude suspeita com as características informadas e observaram que os "compradores" chegavam nos investigados que se revezavam no atendimento dos "clientes". Resolveram proceder a abordagem e no ato da abordagem dos acusados, foi encontrado na sacola as drogas apreendidas e quantia em dinheiro. Indagados os acusados acabaram por confessar a prática do tráfico naquele local. Após a consulta datiloscópica é que a autoridade policial identificou que Makson tinha se apresentado como sendo Nacson.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas enorme quantidade de cocaína, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

Com relação ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal, restou configurado, em que pese a tese defensiva. Isto porque, somente após consulta datiloscópica é que se constatou que tratava-se de Makson e não de Nacson, nome dado pelo réu, ou seja, atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio, não havendo que se falar em autodefesa,

A total procedência da ação, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA

MAKSON

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo as pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o trafico, e em 3 meses de detenção, para o crime atribuir-se falsa identidade.

Na segunda fase: presente a agravante da reincidência específica, conforme fls.65 (processo nº. 1502294-76.2020.8.26.0542, condenação por tráfico privilegiado trânsito em julgado 14/06/2021), motivo pelo qual agravo a pena em 1/5, fixando-a em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, com relação ao crime de atribuir-se falsa identidade agravo a pena em 1/6 fixando-a em 03 meses e 15 dias de detenção.

Na terceira fase: o réu não faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06, diante da reincidência, in casu, específica.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, "já que isso importaria a imposição de pena absolutamente desproporcional

à gravidade do delito" (TJSP; Apelação 0000754-41.2017.8.26.0617; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018).

Ademais, vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Cabe destacar que o acusado ostenta passagens na na VIJ conforme fl. 67 (processos nº. 0005757-55.2018.8.26.0127 e 0007040-79.2019.8.26.0127) o que demonstra habitualidade e dedicação a atividade criminosa e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei.

Apesar de os crimes terem sido levados a efeito por meio de mais de uma conduta, deixo de proceder à somatória das penas em razão do disposto na parte final do art. 69 do CP, observado o fato de que o crime de tráfico de drogas possui pena de reclusão e o de falsa identidade tem pena de detenção.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, diante do montante da pena e da reincidência do réu. Para o delito apenado com detenção, o regime é o semiaberto. Não há maiores dados a respeito da situação econômica dos réus e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o RÉU MAKSON VICTOR FERREIRA DA PAIXAO, filho de Liliane Ferreira Da Silva e Sergio Valeriano Da Paixão, RG nº. 60.282.399, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 600 dias-multa, em seu valor mínimo unitário e como incurso no art. 307, caput, do Código Penal, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

O réu será mantido na prisão em virtude de terem permanecido presos durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogado da prisão, probabilidade acentuada e concreta dos réu frustrar a execução da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Condeno o réus ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, eis que deferida a justiça gratuita.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA